

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „**RODO**”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest **4FF Sp. z o.o.** z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Warszawska 44/50 lok. 139B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001006042, NIP 7312079133, REGON 523822208 (dalej: „**Administrator**”). Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@4ffnieruchomosci.pl, telefonicznie: +48 505 644 440 lub listownie na adres siedziby. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji Państwa praw prosimy o kontakt z Administratorem pod wskazanymi powyżej danymi.

2. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i przez następujący okres (po jego upływie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że ich dalsze przechowywanie wynika z przepisów prawa):

Cel przetwarzania	Podstawa prawna	Okres przechowywania
Zawarcie i wykonanie umowy , w tym umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomości: podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, realizacja czynności pośrednictwa, kontakt z Państwem w związku z umową, obsługa administracyjna i rozliczenia.	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem).	Przez czas trwania umowy; jeżeli umowa nie zostanie zawarta – do zakończenia kontaktu w sprawie jej zawarcia.
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w szczególności: obowiązków podatkowych i rachunkowych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych); obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (identyfikacja i weryfikacja klienta, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego); obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).	Przez okres wymagany przepisami: dokumenty podatkowe i księgowe – co do zasady 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; dokumentacja AML – 5 lat od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń związanych z umową oraz zapewnienie bezpieczeństwa klientów Administratora i innych osób w związku ze świadczonymi usługami.	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora: ochrona jego praw, możliwość wykazania należytego wykonania umowy oraz bezpieczeństwo osób).	Do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (co do zasady 3 lata dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i 6 lat dla pozostałych; termin kończy się z końcem roku kalendarzowego) lub do prawomocnego zakończenia postępowań; w zakresie bezpieczeństwa – przez czas niezbędny do realizacji tego celu albo do skutecznego sprzeciwu.
Marketing bezpośredni usług Administratora (przedstawianie ofert) za pomocą wybranych przez Państwa kanałów kontaktu: telefonu, SMS/MMS lub poczty elektronicznej.	Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w związku z art. 398 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. Prawo komunikacji elektronicznej.	Do czasu cofnięcia zgody. Dokumentację udzielenia i cofnięcia zgody przechowujemy do upływu terminów przedawnienia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dobrowolność podania danych i skutki ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy – ich niepodanie uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy. W zakresie, w jakim obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa (m.in. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych), ich podanie jest obowiązkowe; w razie odmowy Administrator może być zobowiązany do odmowy nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia transakcji. Podanie danych oraz wyrażenie zgody w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zawarcia ani wykonania umowy.

4. Odbiór danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (na podstawie umów powierzenia, art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług i oprogramowania informatycznego, poczty elektronicznej, chmury i hostingu (m.in. Google w zakresie Google Workspace oraz Microsoft), biurowi rachunkowemu, dostawcom usług telekomunikacyjnych i pocztowych; w zakresie, w jakim Administrator korzysta z usług Meta, dane mogą być przekazywane również tej firmie – przy czym w razie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem usług Meta platforma ta przetwarza dane także jako odrębny administrator, na zasadach określonych w jej regulaminie i polityce prywatności;
- podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. organom podatkowym, sądom, organom ścigania, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
- podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub realizacji Państwa zlecenia, np. notariuszom, współpracującym biurami nieruchomości, bankom i brokerom finansowym, rzeczoznawcom majątkowym, kancelariom prawnym, a także drugiej stronie transakcji i jej pełnomocnikom;
- upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora.

5. Źródło danych

Dane osobowe zbieramy co do zasady bezpośrednio od Państwa. Jeżeli pozyskamy je z innego źródła (np. od drugiej strony transakcji), przekazemy Państwu odrębną informację zgodnie z art. 14 RODO.

6. Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16), usunięcia (art. 17), ograniczenia przetwarzania (art. 18) oraz przenoszenia danych (art. 20) – w zakresie i na warunkach określonych w RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo **cofnąć zgodę w dowolnym momencie** (np. wysyłając wiadomość na adres biuro@4ffnieruchomosci.pl); cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Prawo sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie **wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją**. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaze istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator korzysta z usług dostawców należących do grup kapitałowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: Google (Google Workspace), Microsoft oraz Meta. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. Przekazanie następuje na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach Ramowego programu ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework) – w odniesieniu do dostawców uczestniczących w tym programie – a także na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), stosowanych w umowach z dostawcami, w szczególności na wypadek ustania obowiązywania tej decyzji. Kopię zastosowanych zabezpieczeń mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Administratorem (dane kontaktowe w pkt 1).

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

(data i czytelny podpis)

ZGODA NA KONTAKT MARKETINGOWY

(dobrowolna – można ją wyrazić w całości, w wybranym zakresie albo wcale)

Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość zawarcia ani wykonania umowy oraz na jakość obsługi. Zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie w sposób równie prosty, jak została udzielona – np. e-mailem na adres biuro@4ffnieruchomosci.pl – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) przez 4FF Sp. z o.o. w celu przedstawiania mi ofert usług Administratora związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (marketing bezpośredni) oraz na kontakt w tym celu za pośrednictwem następujących kanałów *(proszę zaznaczyć wybrane)*:

- ☐ rozmowa telefoniczna
- ☐ wiadomość SMS / MMS
- ☐ poczta elektroniczna (e-mail)

Imię i nazwisko:

(data i czytelny podpis)